

T

The Problems of Human Right in Criminal Justice of Provisional Released: Studied in Thailand

Rungrot Suwannasichon^{1,*}

Received: March 1, 2022 Revised: August 27, 2022 Accepted: September 9, 2022

Abstract

Provisional release is the right of the accused or the defendant. The denial of provisional release is an exceptional imprison or custody that can be allowed when the accused or the defendant act against the condition of the law that has been written in the Thai Criminal Procedure section 108/1. However, in case of the inquiry officer denied bail under inquiry proceeding, the law prohibits inquiry officer to restrain the accused over 48 hours. However, there are still some techniques that inquiry officer did to restrain the accused over 48 hours by using the loophole of the law such as the timing of the court opening, it is hard to accept that the defendant or the accused are not able to be allowed to provisional release because the court is closed. Detaining them for an hour is too long for those who lost their freedom while there are no court decision that they are found guilty. The consideration to provisional release had to be revised in order to be giving the opportunity for those who find a right for justice and to be establish the standard of the justice all over the system. The condition of the provisional release can be used in many way such as using the electrical anklet which it is one of the most beneficial for the human right protection of the people to help those who does not have any money, no knowledge of laws and no one would be able to help them.

Keywords: provisional release, criminal justice, criminal human rights

¹ Faculty of Law, University of the Thai Chamber of Commerce

* Corresponding author. E-mail: Rungrot_suw@utcc.ac.th

รุ่งโรจน์ สุวรรณสิขณน์^{1*}

วันรับบทความ: March 1, 2022 วันแก้ไขบทความ: August 27, 2022 วันตอบรับบทความ: September 9, 2022

การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหนึ่งในกระบวนการเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการต่อสู้คดี ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยควรได้รับ การไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นข้อกีดขวาง เช่น การถูกคุมขังระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาก็ดี ย่อมกระทำได้อากหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นเหตุให้ไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะกำหนดห้ามมิให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวเกินกว่า 48 ชั่วโมง การไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน ยังคงพบปัญหาที่ยังคงมีการใช้เทคนิคที่จะยืดระยะเวลาการควบคุมตัวออกไปเกินกว่า 48 ชั่วโมงได้เพียงเพราะศาลไม่เปิดทำการพิจารณาในการขอคัดฟ้อง ผากขัง หรือปล่อยชั่วคราวทำให้การปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นไม่อาจได้รับการพิจารณาเพียงเพราะศาลไม่เปิดทำการ ซึ่งไม่ค่อยุติธรรมกับผู้ต้องหาเท่าไรนัก การพิจารณาปล่อยชั่วคราวยังคงต้องมีการพัฒนาในแง่ของการพิจารณาที่เพิ่มโอกาสในการที่จะให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว การติดอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการปล่อยชั่วคราวเป็นกระบวนการที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพในขณะที่ยังไม่มีคำพิพากษาว่าได้เป็นผู้กระทำความผิด

คำสำคัญ: ปล่อยตัวชั่วคราว กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชนทางอาญา

¹ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

* Corresponding author. E-mail: Rungrot_suw@utcc.ac.th

บทนำ

เนื่องจากสภาวะสังคมในประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาการในทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ การบัญญัติกฎหมายไม่สามารถปรับแก้ได้ตามสถานการณ์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่สามารถสอดคล้องกับหลักสากลเท่าที่ควรจึงทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างไม่มียุติธรรมจนเกิดเป็นปัญหาถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้างถึงการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ ตำรวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่เพื่อหัวใจสำคัญในการสร้างสังคมให้เกิดความยุติธรรมขึ้น ประชาชนมีการตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมายว่า “สองมาตรฐาน” “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์” “คุณมีไว้ซึ่งคนจน” ฯลฯ การที่มีการตั้งคำถามเหล่านี้รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ย่อมสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายนั้นไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่คนในสังคมอย่างแท้จริง ตลอดจนมีปรากฏภาพข่าวการทำหน้าที่ของตำรวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และทนายความที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับประชาชนถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินคดีและกระบวนการพิจารณาที่เป็นที่กังขาของสังคม แม้ในความเป็นจริงนั้นกฎหมายไม่ได้มุ่งเน้นการให้ความยุติธรรมตามอารมณ์ของคนในสังคมก็ตาม แต่ความเป็นจริงนั้นกฎหมายมุ่งเน้นการให้ความยุติธรรมที่ตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นหลักก็ไม่อาจทำให้ประชาชนในสังคมเข้าใจ ตลอดจนมีนักกฎหมายในประเทศที่มีการให้ความเห็นผ่านสื่อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น สื่อทางโทรทัศน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ยิ่งทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้เข้าใจบริบทของกฎหมายผ่านการให้ความเห็นของนักกฎหมายผ่านสื่อกลับไม่ได้ทำให้ประชาชนมีความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมายเท่าที่ควร

การประกันตัวผู้ต้องหาตั้งแต่ชั้นสอบสวนไปจนถึงชั้นพิจารณาคดีนั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประชาชนนั้นได้ตั้งคำถามและเป็นที่มาของคำกล่าวที่แพร่หลายว่า “คุณมีไว้ซึ่งคนจน” เนื่องจากประชาชนมักจะเห็นตามสื่อหรือแม้แต่ประสบพบเจอเองว่าคนรายนั้นมักไม่เคยได้ถูกคุมขังแต่เรือนจำนั้นถ้าเป็นคนจนจะถูกคุมขัง ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิเสรีภาพ สิทธิในการได้รับการประกันตัว แต่การบังคับใช้ในแต่ละกรณีย่อมแตกต่างกันตามบริบทของกฎหมายก็ตาม

อย่างไรก็ดีการที่ปัจจุบันประเทศไทยในทางปฏิบัตินั้นเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขัง 48 ชั่วโมง (หรือ 2 วัน) หากเลยกำหนดต้องนำตัวไปฝากขังต่อศาล ซึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นว่าการให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจในการควบคุมตัวเช่นนี้ เกิดกรณีของการใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งจากที่สามารถนำส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก แต่ก็ถึงเวลาให้ผู้ต้องหาคนนั้นถูกคุมขังจนครบ 48 ชั่วโมง ซึ่งในอดีตนั้นหากเป็นกรณีติดวันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์ การจับกุมหากประสงค์จะกลั่นแกล้งผู้ใด ก็จะไปจับกุมในวันศุกร์ เพื่อให้ผู้ต้องหาคนนั้นต้องอยู่จนถึงวันอาทิตย์ เพื่อนำตัวไปส่งฟ้องศาลหรือฝากขังในวันจันทร์แทน แม้ในปัจจุบันศาลนั้นจะเปิดพิจารณาอุเรื่องเหล่านี้ในวันหยุดราชการวันเสาร์ก็ตามแต่ก็ยังมิได้แก้ไขปัญหานี้เท่าที่ควร การศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของกฎหมายและการปฏิบัติต่อไปในแนวทางหนึ่ง

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 นั้นได้มีเจตนารมณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคมเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมีการคุ้มครองรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วนั้นกฎหมายอื่นใดที่เป็นกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ ในประเทศก็ไม่อาจจะบัญญัติให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญได้เลย

หากพิจารณาแยกย่อยเป็นรายมาตรานั้นในมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย² ซึ่งอยู่ในบททั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมุ่งจะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนคนในชาติอย่างเสมอภาคกัน มิได้มีการบัญญัติไว้เพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับประโยชน์เท่านั้น กฎหมายรัฐธรรมนูญยังมิได้เพียงแต่ยืนยันเรื่องความเสมอภาคในเรื่องดังกล่าวเท่านั้นแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญยังยืนยันหลักที่กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ตั้งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย³ ซึ่งเป็นบททั่วไปเช่นเดียวกัน

ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 5 นี้้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการรับรองในส่วนของกฎหมายอื่นใดที่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้นั้น ยังรวมไปถึงกรณีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติครอบคลุมไปถึงในกรณีใดที่เกิดขึ้น ให้การกระนั้นหรือการวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้น ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะทำให้เห็นว่าการนำหลักเรื่องการวินิจฉัยตามประเพณีของประเทศไทยก็ยังคงนำมาสู่การวินิจฉัยประเด็นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอาจไม่ได้บัญญัติไปถึงในกรณีนี้จึงเป็นการตีความในส่วนของกฎหมาย หากมีกรณีที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วเป็นกรณีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายลำดับรองมีคำถามว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ย่อมต้องนำไปสู่การใช้ดุลพินิจในการตีความตามมาตรา 5 ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นผู้วินิจฉัยตีความและนำไปสู่การตั้งคำถามว่าประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นเช่นไรและการกระทำเหล่านั้นขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นนี้หรือไม่อย่างไร

² มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”

³ มาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า

“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

อย่างไรก็ดีกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นยังรับรองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้โดยเฉพาะตามมาตรา 25 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย⁴ ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าหากกฎหมายรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติถึงกรณีใดไว้เป็นการเฉพาะ มิได้ห้ามหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพใด ๆ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลนั้นย่อมสามารถที่จะกระทำได้และการกระทำเหล่านั้นยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกด้วย แต่มีเงื่อนไข ก็คือ ต้องไม่ไปกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ซึ่งการกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดเหล่านั้น เช่น การฆ่าคนตาย ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ย่อมต้องถูกจับกุมคุมขังดำเนินคดี ซึ่งกฎหมายก็ต้องลิดรอนสิทธิเสรีภาพออกเนื่องจากเป็นผู้กระทำความผิดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น แต่ก็เป็นที่ตั้งคำถามว่าการจับกุมคุมขังดำเนินคดีนั้นต้องกระทำอย่างไรถึงจะพอสอดส่วนและไม่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้กระทำความผิดมากจนเกินกว่าเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ยังรวมไปถึงการตรากฎหมายที่ออกมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังที่กล่าวมาในบทบัญญัติมาตรา 26 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย⁵ เห็นได้ว่าแม้การตรากฎหมายอื่นใดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลำดับรองในลำดับชั้นพระราชบัญญัติเองก็ดี กฎกระทรวงก็ดี ย่อมต้องคำนึงถึงเงื่อนไขในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ คำนึงถึงหลัก

⁴ มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า

“สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มีได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะทำเช่นนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ครอบคลุมการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

⁵ มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า

“การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพไว้ด้วย

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง”

นิติธรรม ไม่เพิ่มภาระและจำกัดสิทธิและเสรีภาพจนเกินไป การลดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย จนเกินความจำเป็นนั้นส่งผลให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ซึ่งในการตรากฎหมายย่อมต้องระวังและคำนึงถึงอย่างยิ่ง

ประเด็นต่อมาที่เป็นหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยที่ถือได้ว่าการพัฒนาสู่สากลอย่างมาก คือ หลักในเรื่องของการเลือกปฏิบัติและสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายบทบัญญัติใน มาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย⁶ เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ การปฏิบัติต่อบุคคลใด ในแง่ของกฎหมายย่อมต้องเสมอภาคกันไม่เลือกขวยจนยศใหญ่เส้นดี ตลอดจนการเลือกปฏิบัติที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 27 วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย⁷ การเลือกปฏิบัติไม่ว่าในแง่ใดไม่จำกัดเพียงแต่เฉพาะในมุมมองกฎหมายย่อมไม่อาจทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักที่สอดคล้องกับหลักสากลตามหลัก การรับรองสิทธิเสรีภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nation [UN], n.d.) แต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ ในแง่ของกฎหมายที่กฎหมายรัฐธรรมนูญให้การรับรองคุ้มครองเช่นนี้ยังคงมีปัญหาก่อขึ้นเป็นคำถาม ในสังคมว่า เมื่อคนจนถูกจำกัดการปฏิบัติต่อกันนั้นย่อมแตกต่างจากคนรวย ตลอดจนถึงคนรู้จักกับผู้มีอำนาจ และชนชั้นปกครองมีการเลือกปฏิบัติอย่างแตกต่างกัน ยังรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามยังมีการตั้งประเด็นถึงการใช้อกฎหมายให้ปรากฏตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอด การกระทำดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ และควรจะมีทางแก้ อย่างไรนั้นยังคงเป็นที่ตั้งประเด็นถึงการใช้อกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องการอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนซึ่งอยู่ในอำนาจของ เจ้าพนักงานตำรวจ

วัตถุประสงค์

การศึกษารายงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนกระบวนยุติธรรมทางอาญาว่าด้วยการประกัน ตัวผู้ต้องหาในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหานั้นกระทบต่อสังคม โดย

⁶ มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า

“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม”

⁷ เรื่องเดียวกัน.

คำนึงถึงหลักกฎหมาย และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเพื่อพัฒนาและอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในสังคมต่อไปและดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียของการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
3. เสนอแนวทางการปรับวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในสังคมไทยในด้านการปล่อยชั่วคราว

ขอบเขตวิจัย

1. ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ว่าด้วยการรับรองสิทธิเสรีภาพ
2. ศึกษาหลักสากลที่ประเทศไทยเข้าร่วมรับรองหลักสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหา
3. ศึกษาการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในประเทศไทย
4. ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องการปล่อยชั่วคราว

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วิจัย และความเห็นทางกฎหมาย (Documentary Research) เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คำพิพากษาศาลฎีกา หนังสือ ตำรา บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมาย โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและรายละเอียด และจัดทำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอันนำไปสู่การพัฒนา

ผลการวิจัย

การปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเป็นสิ่งที่กฎหมายรับรองไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ดี ให้สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นจะได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และยังสอดคล้องกับหลักที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบดีที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเป็นผู้กระทำความผิดจริง ดังนั้นการปล่อยตัวชั่วคราวจึงเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนควรได้รับจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจพิจารณาหรือจากศาลผู้มีอำนาจพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว การที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะต้องชี้แจงน้ำหนักข้อเท็จจริงให้ตรงตามข้อยกเว้นทางกฎหมายถึงจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว มิใช่พิจารณาจากความคาดคะเนไปเองของผู้มีอำนาจพิจารณา มิเช่นนั้นแล้วจะเกิดปัญหาว่าเป็นการใช้อารมณ์ส่วนตนที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว และอาจเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เที่ยงธรรมต่อกรณีที่เกิดขึ้น เหตุแห่งการยกเว้นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวบัญญัติไว้ใน มาตรา 10 8/1 ซึ่งหากไม่เข้าข้อยกเว้นนั้น ศาลหรือเจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะนั่นคือสิทธิของจำเลยที่กฎหมายให้ไว้ ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเสมือนหนึ่งว่าการจะอนุญาตปล่อย

ตัวชั่วคราวหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่เจ้าพนักงานหรือศาลนั้นสามารถเลือกได้ตามอิสระดุลพินิจที่ตนเห็นสมควรทำให้มีอุปสรรคต่อการสู้คดีของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างยิ่งเพราะหากจำเลยต้องการหาพยานหลักฐานด้วยตัวเองในการมาสู้คดีนั้น การที่ควบคุมขังตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นย่อมทำให้เป็นอุปสรรคซึ่งจะส่งผลต่อการสู้คดีให้มีโอกาสที่จะแพ้คดีหากหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานสำคัญแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีโอกาสออกไปหาหลักฐานเหล่านั้นด้วยตนเอง

การไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวที่พบเห็นในการเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดคือคดีเกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งที่คดีเกี่ยวกับการเมือง เช่น การชุมนุมหรือการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ นั้นผู้ต้องหาหรือจำเลยมิได้มีเจตนาที่จะเป็นผู้ร้ายฉก เช่น คดีปล้นทรัพย์ ฆ่า ช่มชืด เป็นต้น การไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจึงเป็นที่ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดคดีเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นถึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยเหตุข้อยกเว้นตามกฎหมายที่หลายกรณีนั้นมิอาจยอมรับในเหตุผลในกรณีเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น “คดีที่ศาลฎีกาไม่ให้ประกัน เพนกวิ้นกับพวก รวม 9 คน ในข้อหา ป่วนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 โดยศาลให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เสี่ยงเผยแพร่เชื้อโรคโควิด หากปล่อยตัวไปอาจจะก่อเหตุอีก” (“ศาลฯ คืบคำร้องขอฝากขัง อานนท์-โมค์”, 2563) ด้วยความเคารพต่อคำสั่งของศาล ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีหากพิจารณาตามบทบัญญัติในเหตุที่จะไม่ปล่อยตัวชั่วคราวตามมาตรา 108/1 จะเห็นได้ว่าเหตุที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้น 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี 2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 5. การปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล ผู้เขียนนั้นพิจารณาแล้วไม่อาจเห็นด้วยกับคำสั่งของศาลในกรณีนี้ได้เนื่องจากว่า หากพิจารณาตามเงื่อนไขของการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้น มีเพียงข้อเดียวที่อาจเกิดขึ้นได้คือตามข้อ 3 ซึ่งตามพฤติกรรมของผู้ต้องหา กับพวกนั้นในคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวศาลใช้คำว่าอาจจะก่อเหตุอีกนั้นหมายถึงว่าศาลมีการใช้ดุลพินิจ คาดคะเนว่าจะไปก่อเหตุอีก แต่อย่างไรก็ดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 110 ได้ให้อำนาจศาลในการพิจารณาในการเรียกประกันหรือหลักประกันได้และยังให้อำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่าง ๆ กับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ตามกฎกระทรวง ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนเห็นว่าศาลควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไป โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามก่อเหตุเช่นนี้อีก ซึ่งหากผู้ต้องหา กับพวก ก่อเหตุอีกศาลก็มีอำนาจในการสั่งถอนประกันแล้วออกหมายจับผู้ต้องหา กับพวก หากมีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกในกรณีนี้ศาลก็มีอำนาจในการที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะผู้ต้องหา กับพวก มีพฤติกรรมที่จะไปก่อเหตุอันตรายเช่นเดิมอีก ผู้เขียนเห็นว่าแบบนี้เหมาะสมกับกรณีมากกว่าที่ศาลจะสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปในครั้งแรกที่ผู้ต้องหา กับพวกนั้นถูกนำตัวมาศาลในครั้งแรกที่มีการมาฝากขัง เพราะว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาทุกคนควรพึงมี พึงได้รับ การใช้ดุลพินิจไม่ควรเกิดจากการคาดคะเนอันจะส่งผลต่อการละเมิดสิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยควรได้รับ หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นคือกรณีที่ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันทำร้ายผู้อื่น ร่วมกันบุกรุก และร่วมกันทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัว ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ญาติยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวคนละ 150,000 บาท (กรณีเคส 4 โจ้วดม่วง รุมทำร้าย บาส) (“ศาลให้ประกันตัว 4 โจ้วดม่วง”, 2564) และ

ในส่วนกรณีคือ บาส โดนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักทรัพย์เป็นเงินสด 50,000 บาท (“ศาลให้ประกันตัว “บาส มีดคู่”, 2564) หากพิจารณาโทษของคดี “บาส กับ 4 โจ้วดมวง” จะเห็นได้ว่าโทษการฆ่าคนตายตามมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้น มีโทษหนักคือมีระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบ ซึ่งศาลยังอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหากเปรียบเทียบกรณีเพนกวิ้นกับพวกที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 215 “ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชื้ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ...” ซึ่งอัตราโทษจำคุกนั้นน้อยกว่าอัตราโทษของการฆ่าคนตายตามมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากพิจารณาความร้ายแรงของข้อกล่าวหาว่ามาตรา 288 โทษตามกฎหมายนั้นมากกว่า ร้ายแรงกว่า เหตุใดจึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ในขณะที่คดีมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนที่โทษนั้นเบากว่ามาก แต่กลับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว กรณีนี้เป็นปัญหาในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวที่เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด หากนักกฎหมายทุกท่านได้พิจารณาเข้าใจว่าการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเป็นสิทธิ คดีทั้งสองคดีนี้ผลจะเหมือนกันคือจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสิ้น ยกเว้นคือได้กระทำอันเป็นการเข้าเงื่อนไขของข้อยกเว้นตามมาตรา 108/1 หากพิจารณาในแง่มุมมองศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคดีเพนกวิ้นกับพวกฯ การเกรงว่าจะไปก่อเหตุอันตรายอีกมาเปรียบเทียบกับคดีของ บาสกับ 4 โจ้ว ดมวง มีโอกาสที่จะไปก่อเหตุอันตรายอื่นมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคู่กรณีกันโดยตรงและอยู่ในระแวกบ้านเดียวกัน ยังรวมไปถึงฝั่ง 4 โจ้วนั้นพรรคพวกของเขานั้นมีคนตายซึ่งอาจจะเกิดความแค้นแล้วมาเอาคืนก็ย่อมเป็นไปได้ กรณีเช่นนี้ผู้เขียนจึงไม่อาจเห็นด้วยกับแนวทางคำสั่งของศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยเหตุและผลดังกล่าวได้ กรณีตัวอย่างที่ผู้เขียนนำมาเปรียบเทียบกับนั้นจึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ยังมีอยู่ในสังคมวงการกฎหมายที่ยังคงเป็นที่ตั้งคำถามถึงความแตกต่างที่ยังไม่สอดคล้องกันกับหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้นได้ และยังรวมไปถึงผลกระทบต่อความยุติธรรมในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานหรือศาลที่มีการพิจารณาถึงการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ผู้เขียนมีความเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใดผู้ต้องหาหรือจำเลยยังคงควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหากไม่เข้าข้อยกเว้นตาม มาตรา 108/1 ซึ่งมีเหตุอันควรที่ศาลจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติกรรมการประกอบการพิจารณาไม่ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเป็นข้อยกเว้นโดยไม่เกิดจากการคาดคะเนของศาลหรือเจ้าพนักงานมากจนเกินไป

ประเด็นต่อมาแม้ศาลชั้นต้นจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ตามมาตรา 119 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักสำคัญในเรื่องนี้คือ หากศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นนั้น ศาลอุทธรณ์จะยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นและถือว่าเป็นที่สุดแต่ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการวางหลักทรัพย์หรือมีการทำสัญญาประกันก็ได้หมายความว่าศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเสมอไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีของคดีการเมืองซึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยคือ เพนกวิ้น ทนายอานนท์ สมยศ หอมลำแบงค์ หากไล่เรียงตามเหตุการณ์ก็มีกรณีเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ศาลไม่อนุญาต

แม้ทนายจะยื่นหลักทรัพย์ 2 แสนบาทต่อคน โดยศาลมีให้เหตุผลว่า “พิเคราะห์ถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำซ้ำ ๆ ต่างกรรมต่างวาระตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งหลายครา มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยทั้งสี่อาจไปก่อเหตุในลักษณะหรือทำนองเดียวกันอีก” เมื่อพิจารณาจากเหตุผลของการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 108/1 ไม่มีบัญญัติถึงให้ศาลพิจารณาว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการณ์แห่งคดีร้ายแรง แต่อย่างไรก็ดีในเหตุผลที่นำมาประกอบกับการที่ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในส่วนเหตุอันควรเชื่อว่าก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในทำนองนั้นอีก ก็อาจรับฟังได้เนื่องจากจำเลยนั้นมีพฤติการณ์ในการเคยกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันมาก่อนในคดีอื่น แต่อย่างไรก็ดี คดีนี้เป็นเหตุในลักษณะของการกระทำทางการเมือง การใช้ดุลพินิจของศาลอาจจะต้องมีการดูถึงพฤติการณ์ประกอบว่าจำเลยนั้นเป็นผู้มีเจตนาที่จะกระทำความผิดโดยถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติชั่วโดยปกติหรือไม่ เนื่องจากจำเลยหลายคนก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและมาเหตุในลักษณะทางการเมือง ศาลอาจต้องพิจารณาในส่วนนี้ประกอบในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวด้วยเช่นกัน ส่วนในหลักทรัพย์นั้นหากมีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดอีกศาลย่อมสามารถกำหนดหลักประกันเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขใดเพิ่มเติมไว้กำหนดพฤติการณ์ของจำเลยได้เพื่อให้จำเลยได้ต่อสู้คดีในลักษณะการกระทำทางการเมืองอย่างเต็มที่ หากพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งคือจำเลยนั้นเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารราชการบ้านเมือง ทำให้การดำเนินกระบวนการทางยุติธรรมนั้นย่อมมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยกล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร การสั่งการดำเนินคดีอย่างใดแก่ผู้ชุมนุมทางการเมืองนั้นย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินการเพื่อปราบปรามจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมขึ้นได้ไม่มากนักน้อยหรือแม้กระทั่งการให้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว การมอบตัวที่หลายกรณียังมีความไม่แน่นอนในวิธีการว่าผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรซึ่งผู้เขียนจะกล่าวในประเด็นต่อไป

ต่อมาหากจะพิจารณาเปรียบเทียบให้เห็นภาพในคดีลักษณะทางการเมืองที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความแตกต่างกันคือคดีของกลุ่ม 8 แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก 4 ปี 8 เดือน ฯลฯ ในคดีการชุมนุมเมื่อปีพุทธศักราช 2556-1557 แต่ศาลกลับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว (“ศาลยกคำร้องขอประกันตัว”, 2564) ซึ่งแตกต่างกับคดีของนักศึกษาที่ชุมนุมกันอย่างสันติ หากพูดถึงการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกแล้วนั้นย่อมถือเป็นเบื้องต้นว่ามีความน่าเชื่อในระดับหนึ่งแล้วว่ามีการกระทำความผิดจริงแม้คดียังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากคดีของนักศึกษาที่ชุมนุมนั้นยังไม่มีคำพิพากษาของศาลแต่กลับไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัว ผู้เขียนมิได้ชี้ถูกผิดว่าฝ่ายใดมีพฤติกรรมที่ผิดถูกอย่างไรในทางการเมืองเพียงแต่ผู้เขียนนำเสนอว่าหากมีการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยอาศัยหลักเหตุผลใด ย่อมต้องมีความยุติธรรมแก่ทุกกรณีไปเช่นกันมิเช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าไม่มีความยุติธรรมใดเลยในการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ผู้เขียนเห็นว่าในการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นั้นพิจารณาตามตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ และควรมีการสร้างบรรทัดฐานที่จะให้การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิที่จำเลยทุกคนควรได้รับ การไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นข้อยกเว้น และการใช้ดุลพินิจไม่ว่าจะเป็นของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือศาลต้องอยู่บน

พื้นฐานทางกฎหมายและความยุติธรรมมากกว่าที่จะพิจารณาจากการทำงานภายใต้อำนาจรัฐหรือเหตุผลทางการเมืองหรือความคาดคะเนอนาคตที่จะเกิดขึ้นมาเป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรืออนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ประเด็นต่อมาการออกหมายจับแต่ผู้ต้องหาห้ามมอบตัวจะถือว่าผู้ต้องหาที่มีความน่าเชื่อว่าจะหลบหนีหรือไม่อย่างไรเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ ตามมาตรา 66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา⁸ เหตุในการออกหมายจับกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจำต้องออกหมายเรียกก่อนนั้นย่อมหมายถึงว่าพนักงานสอบสวนสามารถขอออกหมายจับผู้ต้องหาได้เลยหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 66 แต่อย่างไรก็ดี การออกหมายจับของพนักงานสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในการที่จะให้ศาลพิจารณาว่ามีเหตุอันควรออกหมายจับหรือไม่อย่างไรซึ่งหากเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 66 (1) ก็ตรงไปตรงมาตามตัวบทกฎหมายคือถ้าความผิดที่ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดนั้นมีหลักฐานว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี ก็เป็นเหตุให้ออกหมายจับได้ แต่กรณีที่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือตามมาตรา 66 (2) คือมีหลักฐานที่บุคคลน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี กรณีเป็นประเด็นที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องมีโทษขั้นต่ำเท่าไรหรือต้องอย่างสูงเกินจำนวนเท่าไรอย่างที่ยกมาใน (1) นั้นย่อมหมายถึงว่าแม้ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีก็เป็นเหตุให้ขอออกหมายจับได้หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะประเมินจากการออกหมายเรียกแล้วไม่มาพบพนักงานสอบสวนโดยไม่มีเหตุอันควรก็จะได้ถูกสันนิษฐานว่าจะหลบหนีซึ่งนำไปสู่การออกหมายจับได้ และในกรณีต่อมาคือการจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็เพื่อหยุดยั้งการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกนั่นเอง สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นสำคัญคือว่าการออกหมายจับไม่มีการแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนจะออกหมายจับอยู่แล้ว หากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น หากเป็นกรณีที่มีการออกหมายจับแล้วผู้ต้องหาพอทราบชั่วคราวว่ามีการออกหมายจับแล้วมามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจจะถือว่าเป็นการมีเจตนาจะหลบหนีหรือไม่อย่างไร (หากพนักงานสอบสวนขอออกหมายจับต่อศาลโดยให้เหตุผลว่าอาจจะหลบหนี) กรณีตัวอย่างในคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง “ครูใหญ่ ขอนแก่น อรรถพล บัวพัฒน์” ได้เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูมิตัววัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยมีการออกหมายจับเนื่องจากมีการไปชุมนุม ในขณะที่ครูใหญ่ อรรถพลฯ ปรากฏตัวที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนั้น ตำรวจเข้าจับกุมและถือเป็นการจับตามหมาย แต่ต่อมา มีการเจรจาระหว่างรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ว่าไม่ใช่การจับแต่คือการมามอบตัว (“ครูใหญ่ ขอนแก่น”, 2563) การพิจารณาเรื่องนี้สำคัญมากเนื่องจากหากเป็นการจับตามหมายตำรวจต้องจับกุมตามหมายจับ มิใช่มีการต่อรองว่าไม่ใช่เป็นการจับตามหมาย เพราะในเมื่อมีหมายจับก็ต้องจับตามหมาย ตำรวจไม่ได้มีอำนาจหน้าที่

⁸ มาตรา 66 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติว่า

“เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตรา โทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีหรือ

(2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุ อันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มี ข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี”

ในการเจรจาว่าเรื่องใดจะไม่จับตามหมายหรือเรื่องใดจะจับตามหมาย การจับตามหมายจะอ้างอาศัยความเข้าใจผิดไม่ได้ ประเด็นต่อมาคือหากมีหมายจับแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาเข้ามาขอตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยปรากฏตัวที่สถานีตำรวจจะถือว่าเป็นการจับตามหมายหรือเป็นการขอตัว ในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าควรจะเป็นการขอตัว เพราะผู้ต้องหาเจตนาเดินทางมาถึงสถานีที่ตำรวจนั้นยอมหมายความว่าผู้ต้องหาที่มีความประสงค์จะเข้ามาขอตัวมากกว่าที่จะหลบหนีหรือเหตุประการอื่นแต่อย่างใด เพราะในทางความเป็นจริงหากผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือกระทำการอื่นใดก็คงไม่คิดจะเดินทางมาในจุดที่ตัวเองนั้นจะถูกจับกุมได้เนกเช่นสถานีตำรวจดังนั้นในกรณีนี้แม้จะมีหมายจับผู้เขียนเห็นว่าก็ต้องรับเป็นการขอตัว ซึ่งย่อมมีผลต่อการขอลปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและชั้นศาล กล่าวโดยสรุปคือ แม้กฎหมายไม่ได้ระบุว่าการขอออกหมายจับจะต้องออกหมายเรียกก่อน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาขอตัวของผู้ต้องหาเพราะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตนนั้นตกเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจจะขอออกหมายจับซึ่งจะส่งผลในการตัดสินใจเข้ามาขอตัว แต่หากมีการออกหมายเรียกก่อนย่อมเป็นที่ทราบแล้วว่าตนเองนั้นจะต้องมีการเข้าพบพนักงานสอบสวน ซึ่งหากไม่มาตามหมายเรียกก็ต้องถูกออกหมายจับ อย่างไรก็ตามหากให้ทุกเรื่องต้องรอการออกหมายเรียกก่อนเสมอ ก็อาจจะไม่ทันการในคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงและการตามจับกุมคนร้ายจะยากขึ้นไปอีกเพราะอาจทำให้คนร้ายไหวตัวแล้วมีระยะเวลาในการหลบหนีได้เพิ่มขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามหากมีการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยตนเองควรจะเป็นการขอตัวมากกว่าการถูกจับตามหมายเพราะเป็นความประสงค์ของผู้ต้องหาในการที่จะเข้ามาขอตัวต่อพนักงานสอบสวนมากกว่าจะกระทำการหลบหนีหรือกระทำประการอื่นใดถือว่าเป็นความประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากกว่า หากพิจารณาว่าเป็นการจับกุมตามหมายแล้วนั้น การขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจะมีสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นอาจมีพฤติการณ์หลบหนีได้เพราะว่าเป็นการจับตามหมายย่อมทำให้สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นถูกละเมิดหรือถูกลดทอนโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวลงไปอีก ประเด็นปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวถูกกระทบกระเทือนมากเกินไป

ประเด็นต่อมาการพิจารณาเรื่องการขอฝากขัง ผัดฟ้องและการปล่อยชั่วคราว ในส่วนของประเด็นปัญหาปล่อยชั่วคราว อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในตอนต้นว่าการขอฝากขังนั้นเป็นปกติที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอเนื่องด้วยพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียง 48 ชั่วโมงตามมาตรา 87 อย่างไรก็ตาม เมื่อระเบียบข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พุทธศักราช 2562 ได้กำหนดถึงการเปิดทำการศาลไว้ อย่างเช่น ในกรุงเทพมหานคร หรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นต้น มีกำหนดถึงเวลาเปิดทำการในวันเสาร์รับพิจารณาในส่วนของการขอผัดฟ้อง ฝากขัง รับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 และตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 จะคงเหลือเพียงพิจารณาออกหมายค้นและหมายจับกับการปล่อยชั่วคราว ส่วนในวันอาทิตย์นั้นตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 จะมีเพียงพิจารณาออกหมายค้นและหมายจับกับการปล่อยชั่วคราว ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ศาลไม่รับพิจารณาในเรื่องการผัดฟ้อง ฝากขัง รับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับนั้นย่อมเป็นการขยายระยะเวลาให้เจ้าพนักงานได้ควบคุมตัวเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและตามบทบัญญัติในมาตรา 84/1 ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา⁹ มาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวเกินกว่าเวลาที่กำหนดได้หากศาลไม่เปิดทำการ (กรณีที่พนักงานสอบสวนควบคุมตัวครบ 48 ชั่วโมงแล้ว) ทำให้กฎหมายมีความลักลั่นกันอยู่เป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้มีการควบคุมตัวได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในตอนต้นว่าการปล่อยชั่วคราวนั้นเป็นสิทธิและเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพ การไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นข้อยกเว้น การที่พนักงานสอบสวนได้มีโอกาสดูแลตัวเช่นนี้ย่อมเปิดโอกาสให้มีการใช้กฎหมายและระยะเวลาศาลที่เปิด-ปิดทำการ ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้เพราะในทางปฏิบัติไม่อาจทราบได้ว่าพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจเช่นไรในการควบคุมตัวที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่รับนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังหรือนำตัวไปส่งฟ้องศาล ยกตัวอย่างเช่น หากพนักงานสอบสวนต้องการจะกลับแก้ให้ผู้ต้องหาคนใดถูกควบคุมตัวไว้ก็เพียงแค่ทำการคำนวณระยะเวลาให้เลยเวลา 16.30 ของวันอาทิตย์ พนักงานสอบสวนก็จะมีอำนาจในการควบคุมตัวจนถึงเช้าวันจันทร์ที่จะนำตัวไปส่งฟ้องศาลหรือขอฝากขังระหว่างการสอบสวนได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 84/1 ทำให้เป็นการกระทบสิทธิการปล่อยชั่วคราวของจำเลยอย่างใดก็ตามระยะเวลาที่ศาลเปิด-ปิดทำการนั้น ผู้เขียนเห็นว่าในเมื่อศาลเปิดทำการรับพิจารณาปล่อยชั่วคราวถึง 16.30 อยู่แล้ว การขอฝากขังและมัดฟ้อง รวมถึงรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับก็ควรจะมีการพิจารณาตลอดเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยหากศาลไม่อนุญาตให้ฝากขัง พนักงานสอบสวนก็จะหมดอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหา ทำให้ผู้ต้องหาได้รับอิสระภาพเร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเปิดทำการของศาล และการพิจารณาเช่นว่านี้ก็เป็นเรื่องสอดคล้องกับการของปล่อยชั่วคราวที่ศาลนั้นมีอำนาจในการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับมากกว่าการพิจารณาของพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว ในส่วนของระยะเวลาภายหลัง 16.30 มีเพียงแค่การออกหมายค้นและหมายจับเท่านั้น กรณีของศาลแขวงและศาลจังหวัดเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ผู้เขียนเห็นว่าอิสรภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะเป็นหลักในเรื่องสิทธิมนุษยชนทางอาญาที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดจะถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การจำกัดเสรีภาพโดยยังไม่มีคำพิพากษาย่อมเป็นการกระทบสิทธิที่ประชาชนพึงมีและหากภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ระยะเวลาที่ถูกจองจำนั้นเป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการเสียหายในชื่อเสียงเกียรติวงศ์ตระกูล หากเป็นเสาหลักของครอบครัวย่อมเสียโอกาสในการหารายได้จนเจือครอบครัว ตลอดจนในบางกรณีอาจต้องถูกเลิกจ้างไป ฯลฯ เป็นต้น กฎหมายนั้นควรที่จะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้มากที่สุดจำกัดอำนาจของรัฐไว้ให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดจากที่ผู้เขียนได้นำเสนอประเด็นต่าง ๆ มานั้นผู้เขียนเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทำให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วยความยากลำบากหากจำต้องรอคอยศาลเปิดทำการ

⁹ มาตรา 84/1 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติว่า

“พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รับ ดำเนินการตามมาตรา 64 และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้น เนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับ ไว้มีอำนาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทำการ”

เพื่อทำการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของเขาเหล่านั้น ปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อชดเชยน้ำตาให้ประชาชนอย่างจริงจังเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงประชาชนให้เขาได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และไม่ถูกจองจำเพียงเพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้กฎหมาย ไม่มีเงินมากพอ ไม่มีเส้นใหญ่โต ที่จะไปขอให้ใครช่วยเหลืออย่างที่ปรากฏตามข่าวแท้จริง

การใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในประเทศไทยได้มีการใช้อยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อช่วยในการได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้ขัดต่อหลักสากลแต่อย่างใดเพียงแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเท่านั้น ทำให้โอกาสในการรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์นั้นอาจจะมีน้อยลง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนทางอาญานั้นเนื่องเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
2. ทราบถึงปัญหาระหว่างการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นช่องว่างให้เกิดความไม่ยุติธรรม
3. ทราบถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพไม่ได้อย่างเต็มที่
4. เสนอแนวทางในการพัฒนากฎหมายรวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับสังคมประเทศชาติ

สรุปและข้อเสนอแนะ

การปล่อยตัวชั่วคราวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโอกาสในการต่อสู้คดีและเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิมิใช่ข้อยกเว้น การไม่ปล่อยตัวชั่วคราวต่างหากที่เป็นข้อยกเว้น หากมีการกระทำที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย การควบคุมตัวจับกุมคุมขังผู้บริสุทธิ์ในทางกฎหมายอาญานั้นถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนื่องจากว่า ผู้บริสุทธิ์ไม่อาจถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพจากรัฐได้เลยไม่ว่ากรณีใดหากไม่ได้กระทำผิดกฎหมายที่บัญญัติว่าเป็นความผิด การที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้กระทำความผิดแต่ถูกควบคุมตัว ถูกฝากขังระหว่างการสอบสวน ระหว่างพิจารณา ในขณะที่ยังไม่มีคำพิพากษานั้นย่อมต้องกระทบสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว กระบวนการยุติธรรมนั้นแม้แต่ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเองก็ย่อมได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวในการสู้คดีแม้ว่าภายหลังเขาเหล่านั้นอาจเป็นผู้กระทำความผิดจริง แต่ทั้งหมดนั้นย่อมต้องผ่านกระบวนการต่อสู้คดีโดยมีพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ศาลได้พิจารณาตัดสินพิพากษาลงโทษจำเลย กฎหมายไม่ได้มุ่งมองเพียงว่าจะต้องขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ก่อนเพียงเพราะตามหลักฐานในเบื้องต้นเขาเหล่านั้นน่าจะเป็นผู้กระทำความผิดเพราะในขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นมีเพียงฝั่งโจทก์ที่นำเสนอข้อกล่าวหาของตนให้ศาลได้เป็นผู้ประเมินว่าจะควรทำอย่างไรดี ไม่ว่าจะเป็นการออกหมายค้น หมายจับ การอนุญาตให้ฝากขัง หรือแม้กระทั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยที่ฝั่งผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นยังไม่ได้สิทธิในการสู้คดีอย่างเต็มที่ที่ถูกจองจำไว้ก่อนแล้ว คำให้การของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่ยังคงมีพยานหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจำเป็นต้องใช้ขอสรภาพในการเข้าไป

หาพยานหลักฐานเหล่านั้นมาต่อสู้อย่างดีว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือแม้กระทั่งติดต่อพบทนายความพูดคุยปรึกษาหารือเตรียมการในการต่อสู้คดีซึ่งเป็นการยากลำบากหากต้องอยู่ในเรือนจำแล้วคุยกันผ่านกระจกกันพร้อมกับโทรศัพท์ที่ต้องยกหูสื่อสารกัน ความยากลำบากเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมยังต้องแก้ไขปัญหามิให้เป็นลักษณะกระบวนการยุติธรรมกดทับประชาชนที่ต้องการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม และเมื่อประเทศไทยได้มีการรื้อฟื้นการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ต้องมีการนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อการคุ้มครองและเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิเช่นนั้นแล้วภาพลักษณ์ของประเทศไทยนั้นก็จะดูไม่ดีในสายตานานาชาติตลอดจนถูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทำรายงานถึงการที่ประเทศไทยนั้นไม่ได้คุ้มครองหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างประเทศไทยได้ทำภาคยานุวัติไว้

กรณีประเด็นปัญหาเรื่องการปล่อยชั่วคราวนั้นกล่าวโดยสรุป คือ ในประเทศไทยยังคงพบปัญหาในความลักลั่นกันของทั้งภาคปฏิบัติในและในแง่ของตัวบทกฎหมายที่ยังไม่สอดคล้องกันดังที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของระยะเวลาที่ศาลเปิดทำการ ระยะเวลาการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน รวมไปถึงเทคนิคที่พนักงานสอบสวนอาจใช้ในการควบคุมตัว รวมถึงฝั่งผู้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่อาศัยกฎหมายเป็นช่องทางในการเกลี้ยให้ผู้ต้องหาถูกขังในระหว่างเวลาอยู่ในอำนาจควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน ตลอดจนความไม่เป็นบรรทัดฐานอย่างที่เราในการพิจารณาถึงการปล่อยตัวชั่วคราวในทางปฏิบัติในทุกแง่คดี การที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงข้อสันนิษฐานถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หากยังไม่มีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดว่าได้เป็นผู้กระทำความผิดนั้น การจะจำคุกกักขังโดยไม่มีเหตุอันพอควรตามพฤติการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับหลักดังกล่าวอันจะนำไปสู่ผลกระทบต่อการกระบวนการยุติธรรม การดำรงชีวิตของผู้คุมขังซึ่งประเมินความเสียหายมิได้เลย อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดถึงการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขที่สามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการให้มีประกันและหลักประกัน หรือมีประกัน รวมไปถึงศาลมีอำนาจกำหนดขอบเขตการกระทำของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ เช่น ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หรือห้ามกระทำความผิดในลักษณะอย่างเดิมอื่น ล้วนแล้วแต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวที่กฎหมายกำหนดให้ศาลมีอำนาจทำได้ การคุมขังผู้ต้องหาไว้โดยไม่พิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างมาก อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้ว การจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั้นต้องปรากฏเหตุตามกฎหมายที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นมีพฤติการณ์ที่ได้กระทำการเหล่านั้นจริง จึงมีเหตุอันสมควรที่จะไม่ปล่อยตัวชั่วคราว มากกว่าที่จะพิจารณาจากความน่าจะเป็นผ่านกระบวนการความคิดของผู้พิพากษาหรือพนักงานสอบสวนเอง แม้ในมุมมองกลับกันจะมองได้ว่าเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนที่จะให้เกิดการกระทำความผิดก็ตาม แต่ก็เป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจจะไม่กระทำความผิดก็ได้ เนื่องจากศาลมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขได้ หากกระทำความผิดก็จะไม่ได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว

ประเด็นต่อมา คือ กฎหมายนั้นให้สามารถใช้อุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ในการเป็นส่วนช่วยในการปล่อยตัวชั่วคราวได้ ซึ่งปัจจุบันนั้นได้มีการนำมาใช้ในการเป็นเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ตาม ย่อมเป็นการเพิ่มโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นหากมีการพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี กรณีเช่นนี้จึงไม่มีความจำเป็นอันใดเลยที่พนักงานสอบสวนหรือศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพียงเพราะกลัวจะหลบหนี

เพราะสามารถติดตามโดยใช้อุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกเว้นมีพฤติการณ์ที่ได้เคยกระทำการพยายามหลบหนีแล้ว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ (กรมราชทัณฑ์, 2565ข) จากรายงานสถิติของกรมราชทัณฑ์ผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกแล้วได้รับการพักโทษกรณีปล่อยตัวรายปีนั้นในปี 2564-2565 มีจำนวนกว่า 38,000 ราย จากจำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์สำรวจ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีจำนวนมากถึง 269,267 ราย (กรมราชทัณฑ์, 2565ก) ในขณะที่กำไลอิเล็กทรอนิกส์มีเพียง 30,000 เครื่องเท่านั้น (“รณว.ยุติธรรม เผยผู้พักโทษติดกำไล EM”, 2564) ผู้เขียนเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องจัดสรรงบประมาณมาซื้ออุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้โอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น มิเช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาอีกว่าต้องถูกไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพราะอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์มีไม่เพียงพอ จะทำให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้อีก อนึ่ง การใช้อุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้มีปัญหาในแง่ของการใช้กฎหมายและหลักสากลเพียงแต่จำนวนที่ต้องจัดหาใช้เพื่อประโยชน์ในการปล่อยตัวชั่วคราวยังน้อยไปเท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์และสำหรับผู้ที่ต้องการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี

ประเด็นต่อมาหากพิจารณาในความคุ้มค่าทางต้นทุนรายจ่ายหากรัฐต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นวิธีการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์อันพึงมีต่อประชาชน รัฐไม่ควรคิดคำนวณถึงเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายและการที่ผู้เขียนเสนอถึงเรื่องการที่ศาลเปิด 24 ชั่วโมง 7 วันนั้น โดยปกติศาลได้เปิดพิจารณาการขออนุญาตหมายจับหมายค้นอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้จะไม่ได้กระทบต่อภาระต้นทุนรายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด ในส่วนของอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์นั้นรัฐจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐนั้นควรต้องดำเนินการให้เพียงพอ รัฐจำเป็นต้องหาเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงความขาดทุนและหากเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเรื่องค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟในส่วนของเรือนจำนั้น การติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดภาระต้นทุนรายจ่ายที่รัฐต้องจ่ายได้มาก

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการให้ศาลเปิดรับพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตลอด 24 ชั่วโมงนั้นอาจมีเรื่องงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟในระหว่างที่เปิดทำการ ส่วนในกรณีของผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นหากพิจารณาในแง่ของการประหยัดงบประมาณสามารถใช้ระบบ ปฏิบัติงานเข้าเวรที่สลับวันหยุดได้ไม่จำเป็นต้องกำหนดชัดเจนถึงการทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น แต่หากไม่พิจารณาในส่วนของงบประมาณก็สามารถจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานพิเศษเพิ่มเติม (ซึ่งในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับที่การพิจารณาในเรื่องของงบประมาณ)

ข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนเห็นว่าการปล่อยตัวชั่วคราวยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเป็นไปของชีวิตประชาชนในแง่ของสิทธิและเสรีภาพ การแสวงหาความยุติธรรมให้กับตนเอง การศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม การเห็นความยุติธรรมเป็นที่พึงของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เขียนเสนอว่าควรมีการปรับแก้ไขในแง่ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและความยุติธรรมที่จะมอบให้แก่สังคมและประชาชนดังนี้

1. ปรับแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84/1 โดยตัดข้อความที่ให้อำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนควบคุมตัวต่อไปได้ในกรณีที่ศาลจะเปิดทำการ ซึ่งจะทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีโอกาสที่จะควบคุมตัวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 48 ชั่วโมงในกรณีที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน โดยแก้กฎหมายโดยตัดข้อความดังนี้ออกไป “...และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาล แต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวหรือควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทำการ”

2. ปรับระเบียบข้อบังคับข้าราชการตุลาการ เรื่องการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ ให้มีการเปิดทำการ 24 ชั่วโมง 7 วัน ในการพิจารณาการผลักดัน ฟ้องขัง ปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องด้วยยังงี้ก็จะมีผู้พิพากษาที่เข้าเวรในการขออนุญาตและหมายจับอยู่แล้ว การเพิ่มเรื่องเหล่านี้ไปย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า

3. พิจารณาการให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายมากขึ้นโดยให้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวมากกว่าการคาดคะเนว่าพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิดหรือจำเลยนั้นจะไปกระทำความผิดโดยผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นไม่ได้มีลักษณะของการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว

4. นำกลไกอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตปล่อยชั่วคราวให้มากขึ้นพร้อมทั้งจัดซื้อเพิ่มเติมให้มีมากขึ้นในทุกปีให้เพียงพอต่อความต้องการ

5. กรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจจับผู้ต้องหาได้ส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนแล้วส่งไปศาลเพื่อให้ศาลนั้นใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องการควบคุมตัวหรือฝากขังระหว่างพิจารณาเลย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บรรณานุกรม

กรมราชทัณฑ์. (2565ก). รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สํารวจ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565. สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2565, จาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2022-08-01&report=

กรมราชทัณฑ์. (2565ข). สถิติราชทัณฑ์ รท.103 สํารวจ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565. สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2565, จาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result_rt103.php?date=01-08-2022

"ครูใหญ่ ขอนแก่น" เผยทำความเข้าใจโรงพบก.น.6 แล้ว มอบตัว ไม่ใช่จับกุม เคสียร์ทุกหมายแล้ว. (2563, 3 พฤศจิกายน). มติชนออนไลน์. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2425677

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2563. สืบค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2563, จาก <https://opsc.coj.go.th/th/file/get/file/20201204c340ec96627cb99d1f7f8f4d95f5d498171409.pdf>

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1961/2530 .

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8910 /2552.

ณรงค์ ใจหาญ. (2563). *หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ผู้กำกับโจ้. (2564, 27 ตุลาคม). *ไทยรัฐออนไลน์*. สืบค้นจาก <https://www.thairath.co.th/tags/ผู้กำกับโจ้>

รวม.ยุติธรรม เผยผู้พักโทษติดกาลี EM ครบ 30,000 เครื่อง ลดค่าใช้จ่ายในคุกปีละ530 ล้าน. (2564, 1 มีนาคม). *มติชนออนไลน์*. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2602398

ศาลฯ คืนคำร้องขอฝากขัง ‘อานนท์-โมค์’ เหตุพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องเลยเวลาราชการ สั่งนำตัวมาฝากขังใหม่ ภายใน 48 ชั่วโมง. (2563, 7 สิงหาคม). *ไทยโพสต์*. สืบค้นจาก <https://www.thaipost.net/main/detail/73766>

ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกัน เพนกวิ้นกับพวกรวม 9 คน ป่วน ตชด.ภ.1 หวั่นก่อเหตุซ้ำ. (2564, 10 สิงหาคม). *ไทยรัฐออนไลน์*. สืบค้นจาก <http://www.thairath.co.th/news/politic/2162287>

ศาลยกคำร้องขอประกันตัว เพนกวิ้น-อานนท์-สมยศ-หมอลำแบงค์ หลังแม่เพนกวิ้นขอเป็นนายประกันเอง. (2564, 4 มีนาคม). *BBC NEWS ไทย*. สืบค้นจาก <https://www.bbc.com/thai/thailand-56220928>

ศาลให้ประกันตัว “บาส มิดคู” หลัง “หมอปลา-เสี่ยเปี๊ยะ” ยื่นช่วยครึ่งล้าน แม่ถึงยกมือไหว้. (2564, 15 ตุลาคม). *ข่าวสดออนไลน์*. สืบค้นจาก http://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6677984

ศาลให้ประกันตัว 4 โจ้วัดม่วง คดีรุม “บาส มิดคู” ตีราคาคนละ 1.5 แสนบาท. (2564, 18 ตุลาคม). *ไทยรัฐออนไลน์*. สืบค้นจาก <https://www.thairath.co.th/news/crime/2222386>

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (2562). คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. 2562. สืบค้นจาก <https://jla.coj.go.th/th/file/get/file/20191227ec0eb64ee3e309194e90ab85be640b39162525.pdf>

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (2564). คำแนะนำประธานศาลฎีกาว่าด้วยมาตรการกำกับดูแลในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. 2564. สืบค้นจาก <https://jla.coj.go.th/th/file/get/file/202106142fe464de964cc82044f59ba53aa33fe8140521.pdf>

United Nations. (1966). *International covenant on civil and political rights*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

United Nations. (n.d.). *Universal declaration of human rights*. Retrieved August 25, 2022, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>